

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제02절 당사자소송>

[기출][2017-2]무효인 보험료부과처분에 대해 이미 납부한 보험료를 반환받기 위한 소송유형과 피고적격

《【문제2】 국민건강보험공단은 甲에게 보험료부과처분을 하였고, 甲은 별도의 검토 없이 이를 납부하였다. 그러나 甲은 이후 당해 보험료부과처분이 무효임을 알게 되었다. 甲이 이미 납부한 보험료를 돌려받기 위하여 제기할 수 있는 소송의 종류에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 무효인 보험료부과처분에 대해 이미 납부한 보험료를 반환받기 위한 소송유형과 피고적격

I. 문제의 제기

- 사안에서 국민건강보험공단은 甲에게 보험료부과처분을 하였고, 甲은 이를 납부한 후 해당 처분이 무효임을 알게 되어 이미 납부한 보험료의 반환을 구하려는 상황이다. 쟁점으로 <무효인 행정처분에 따라 납부한 금원의 반환을 청구하기 위하여 어떠한 소송 형태를 제기하여야 하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효인 보험료부과처분으로 인한 금전 반환청구와 관련한 적절한 소송 종류에 대해 설명한다.

II. 공법상 부당이득반환과 무효확인소송의 법리

1. 공법상 부당이득반환청구소송의 성질 및 피고

(1) 소송유형에 관한 학설과 판례

① 학설의 대립

- 공법상 원인으로 발생한 부당이득반환청구권의 성질에 대하여, 이를 공법상의 독자적 권리로 평가하여 행정소송인 공법상 당사자소송으로 제기해야 한다는 공권설과, 실질이 민사상 채권과 다르지 않으므로 민사소송으로 제기해야 한다는 사권설이 대립한다.

② 판례의 태도

- 대법원은 국제 및 지방세, 그리고 공법상 보험료의 과오납금 반환청구권을 원칙적으로 사법상 채권으로 평가하므로, 당사자소송이 아닌 민사소송의 방법으로 반환을 청구하여야 한다는 사권설의 입장을 일관되게 고수하고 있다.

(2) 선결문제와 피고 지정

① 선결문제와 인용 가능성

- 처분의 효력이 살아있다면 민사법원이 처분의 효력을 부인할 수 없으나, 사안처럼 처분이 당연무효인 경우에는 처분의 공정력(구성요건적 효력)이 발생하지 않는다. 따라서 수소법원인 민사법원은 스스로 부과처분이 무효임을 전제로 하여 곧바로 부당이득반환 판결을 내릴 수 있다.

② 적법한 피고의 확정

- 부당이득반환청구의 피고는 실제 법률상 원인 없이 이득을 영수하고 보유하는 실질적인 권리·의무의 귀속주체여야 한다. 사안의 보험료 징수 및 재정 주체는 국민건강보험공단이므로 반환청구소송의 피고적격은 권리주체인 국민건강보험공단에 귀속된다.

2. 무효등확인소송의 제기와 관련청구의 병합

(1) 무효등확인소송과 확인의 이익(보충성)

① 과거의 판례 및 학설

- 과거 판례는 민사상 부당이득반환청구소송 등 직접적인 이행소송을 제기하여 구제받을 수 있는 경우에는 무효확인을 구할 소의 이익(확인 이익)이 없다는 보충성설의 입장을 취하였다.

② 변경된 전원합의체 판례

- 대법원은 전원합의체 판결을 통해 확인소송의 보충성 요건을 폐기하였다. 행정소송법은 당사자소송이나 무효등확인소송의 제기에 민사소송과 같은 보충성을 요구하는 규정이 없으므로, 직접적인 부당이득반환소송이 가능하더라도 별도로 처분의 무효확인을 구하는 소송을 제기할 수 있다.

(2) 행정소송법 제10조에 따른 관련청구의 병합

① 병합의 의의 및 요건

- 행정소송법 제10조 제1항 제1호 제38조 제1항에 따라 처분의 무효확인을 구하는 취소소송이나 무효확인소송(주된 청구)에 당해 처분과 연계된 부당이득반환청구소송(관련청구)을 병합하여 행정법원에 제기할 수 있다.

② 이송 및 병합의 실익

- 판례에 의해 부당이득반환청구소송이 민사소송으로 취급되더라도, 행정소송법상 관련청구 병합 규정은 행정법원에 특별한 관할권을 창설하므로 행정법원이 주된 무효확인과 함께 민사청구인 부당이득반환청구를 한꺼번에 심리·판단할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 부당이득반환 청구의 구체적 소송수단

(1) 민사소송의 제기 및 피고 지정

① 사권설에 따른 민사상 해결

- 대법원의 확고한 사권설의 입장인 판례에 따를 때, 甲은 국민건강보험공단에 이미 납부한 보험료를 돌려받기 위해 민사소송 형태로 부당이득반환청구소송을 제기할 수 있다.

② 국민건강보험공단의 피고적격

- 이 소송의 피고는 보험재정의 관리주체이자 법적 권리의무의 종국적 귀속주체인 국민건강보험공단이 되므로 피고 지정은 적법하다.

(2) 선결문제 심리를 통한 직접 인용

① 공정력 배제와 민사법원의 무효 판단

- 부과처분이 당연무효이므로 민사법원은 처분의 공정력에 구속되지 않는다. 따라서 수소 민사법원은 처분의 무효 여부를 선결문제로 직접 판단할 수 있다.

② 실질적 구제 가능성

- 민사법원은 심리 결과 처분의 무효가 입증되는 경우 당연무효임을 확인하는 전제하에 국민건강보험공단에 대하여 이익금의 반환을 명하는 지급 판결을 내릴 수 있다.

2. 무효확인소송의 병합 활용

(1) 보충성 요건 완화에 따른 소구 가능성

① 무효확인 단독 청구의 적법성

- 甲은 보충성 불요설을 선언한 전원합의체 판례에 근거하여, 부당이득반환청구와 별개로 직접 국민건강보험공단을 피고로 삼아 처분의 무효등확인소송을 단독으로 제기하는 것도 법리적으로 허용된다.

② 확인의 이익 충족

- 직접적인 이행소송(부당이득반환소송)이 가능하더라도 처분의 무효확인을 구하는 소의 이익은 명백히 충족된다.

(2) 행정법원으로의 병합 제기

① 무효확인과 부당이득반환의 병합

- 가장 실효적이고 바람직한 방법은 행정소송법 제10조를 활용하는 것이다. 甲은 국민건강보험공단을 피고로 관할 행정법원에 보험료부과처분 무효확인소송을 제기함과 동시에, 부당이득반환청구소송을 관련청구로서 병합하여 일괄 제기할 수 있다.

② 소송경제적 유용성

- 이 경우 수소 행정법원은 주된 처분의 무효 여부를 직접 판단하면서, 그에 수반되는 반환청구소송까지 일회적으로 심리하여 본안판결을 내릴 수 있으므로 甲에게 가장 완벽한 구제책이 된다.

IV. 결론

- 결론적으로 甲이 이미 잘못 납부한 보험료를 돌려받기 위하여 취할 수 있는 구제 수단은 크게 두 가지이다. 첫째, 대법원 판례의 태도에 따라 국민건강보험공단을 피고로 삼아 민사법원에 민사소송인 부당이득반환청구소송을 제기하는 방법이다. 당연무효 처분이므로 민사법원이 직접 무효를 선결문제로 판단하여 지급 판결을 내릴 수 있다. 둘째, 보다 실효적이고 통일적인 권리구제를 도모하기 위해, 국민건강보험공단을 피고로 관할 행정법원에 무효등확인소송을 제기하면서 이 소송에 부당이득반환청구소송을 관련청구로서 추가 병합하여 제기하는 방법이다. 보충성 요건이 불요되므로 병합 제기는 전적으로 적법하며, 행정법원의 일괄 심리를 통해 한 번에 완벽한 사법적 구제를 도모할 수 있다.